

[12] [주의, 개선, 통보] 사항

1. 제 목 : 공사와의 거래사실 신고 누락
2. 조치부서 : ①①①①처(협조 : ♠♠♠♠♠♠처, ◎◎◎◎처)
3. 관 련 자 : □□지역본부 ●●●●부 ○○ ○급 DDD(주의)
(현 소속 : ♠♠ 특별본부 ●●●●2부 ○○ ○급)
4. 내 용 :

공사는 「한국토지주택공사법」 제26조에 따른 미공개정보 이용행위의 금지를 위해 「취업규칙」으로 공사와 직원 간의 거래제한에 관한 사항을 정하고 있으며,

「취업규칙」 제9조(공사와 거래제한)에 따르면 직원 및 그 배우자·부모와 자녀는 공사와 주택 등의 매매 및 임대차계약을 체결하여서는 아니 되고, [표 13]과 같은 경우에 한하여 예외적으로 거래를 허용하고 있다.

[표 13] 공사와 직원간의 거래가 가능한 경우

1. 「주택법」에 따라 설립된 주택조합이 매입하는 경우
2. 추천제 분양 대상 주택 등을 매입 또는 임대차하거나 수의계약대상(산업시설용지를 제외한다)으로서 수의 계약 개시일로부터 10일이 경과된 주택 등을 매입 또는 임대차하는 경우
3. 직원의 부모와 자녀가 관련 법령에 따라 산업시설용지를 매입하는 경우
4. 수의계약 대상 주택으로 일간신문, 관할 시·군·자치구의 홈페이지 또는 공사 홈페이지를 통해 일반인에게 모집공고를 하고, 수의계약 개시일에 추천에 의한 동호 지정 순번을 결정하여 그 결과에 따라 주택을 매입 하거나 임대차하는 경우

자료 : 「취업규칙」 제9조 제2항 발췌

다만, 거래가 허용된 수의계약의 방법으로 공사의 주택 등을 매입 또는 임대차하는 경우에는 [표 14]와 같이 거래 사실을 신고하고, 계약체결일로부터 1년이 경과하기 전에는 전매를 금지하고 있다.

[표 14] 공사와의 거래 사실 신고 및 전매제한 기간

- ④ 제2항 제2호 및 제4호에 따라 수의계약의 방법으로 공사의 주택 등을 매입 또는 임대차하는 경우에는 계약체결일로부터 30일 이내에 별지 제1호 서식으로 감사담당 부서장에게 신고하여야 하며, 1년이 경과하기 전에는 전매할 수 없다.

자료 : 「취업규칙」 제9조 제4항 발췌

이와 관련하여 ○○○○처에서는 「취업규칙」 상 공사와 직원 간의 거래제한을 위반하는 사례가 재발하지 않도록 2013. 12. 30. ‘공사와 거래제한’ 규정에 대하여 안내¹⁷⁾한 바 있다.

그러나 직원 및 그 배우자·부모와 자녀가 수의계약으로 매입 또는 임대차한 □□지역본부 공공분양(10년 공공임대)주택에 대해 거래신고 및 전매제한 기간 준수 여부를 점검한 결과 [표 15]와 같이 직원 대부분이 거래신고를 누락하였고,

[표 15] 공사와의 거래 사실 신고 여부 등 점검결과

구분	선착순 계약체결일		계약체결 건수			명의변경 건수			비고
	순번추첨 계약 개시일	동호 지정 계약 개시일	계	신고	미신고	계	1년 경과	1년 미만	
□□혁신 A-8	2013. 12. 27.	2014. 1. 13.	7	-	7	9	9	-	
★★★★3 S-2	2013. 6. 25.	2013. 8. 21.	2	-	2	2	1	1	관련자
♡♡♡♡ S-1	-	2013. 12. 9.	9	-	9	6	6	-	
□□혁신 A-5	-	2013. 9. 25.	11	2	9	-	-	-	

자료 : 감사실 확인 자료(2013. 12. 30. 이후 계약 및 명의변경분)

17) “「취업규칙」 상 공사와의 거래제한 안내” (○○○○처-8558호(2013. 12. 30.))

관련자는 [표 16]과 같이 관련자의 모가 수의계약의 방법으로 계약 체결한 공공분양주택을 계약체결일로부터 1년이 경과하기 전에 전매한 사실이 있다.

[표 16] 공사 공공분양주택 수의계약 및 명의변경 내역

구분	선착순 동호 지정 계약일	직원명	계약 내역			명의변경 내역		
			계약일	계약자	관계	변경일	양수인	사유
★★★★3 S-2	2013. 8. 21.~	DDD	2014. 4. 7.	장**	모	2014. 6. 2.	배**	매매

자료 : 감사실 확인 자료

이와 같이 2013. 12. 30. 공사와의 거래제한 규정에 대하여 안내하였음에도 직원의 대부분은 수의계약의 방법으로 공사의 주택 등을 매입 또는 임대차하는 경우 거래신고 및 전매제한의 대상이 됨을 인지하지 못하고 있으며, 동거하지 아니하는 부모와 자녀의 수의계약 사실은 해당 직원이 알기 어려우므로 수의계약 체결 시 해당 직원에게 거래신고 및 전매제한 대상임을 미리 안내하여 거래신고 등을 누락하지 않도록 함이 타당하다.

그러나 ○○○○처에서는 2013. 12. 30. 「취업규칙」상 공사와의 거래제한 사항을 안내한 이후 별도의 추가적인 안내를 시행하지 아니하였으며, 현재 주택 등 판매정보시스템은 「취업규칙」상 허용되지 아니하는 수의계약 및 명의변경 정보의 등록을 차단하는 기능은 구현되어 있으나 허용된 수의계약 정보의 등록 시 거래신고 및 전매제한 대상임을 안내하고 거래신고 현황을 관리하는 기능은 미비한 실정이다.

또한, 일간신문 등을 통해 일반인에게 모집공고를 하고 수의계약 개시일에 추첨에 의한 동호 지정 순번을 결정하여 그 결과에 따라 주택을 매입하거나

임대차하는 경우에는 「취업규칙」으로 직원 및 그 배우자·부모와 자녀의 수의 계약을 허용하고 있으나 이에 해당하는 수의계약 정보의 등록 차단을 해제하고 승인하는 기능이 없어 관련 규정을 적정하게 반영하지 못하고 있다.

그 결과 공사와의 거래 사실 신고를 누락하여 「취업규칙」을 위반하는 사례가 지속적으로 발생하고 있어 대책 마련이 요구된다.

5. 조치할 사항

●●●●처장(협조 : ♀♀♀♀♀♀♀♀처장, ◎◎◎◎처장)은

① 공사와의 거래제한 규정을 위반한 관련자 ○○ ○급 DDD에게 「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항에 따라 “주의”를 촉구하여 주시고(주의),

② 「취업규칙」상 허용된 수의계약 정보의 등록 시 거래신고 및 전매제한 대상임을 담당자가 해당 직원에게 안내할 수 있도록 알림창 등으로 공지하고 감사부서에서 현황을 관리할 수 있도록 거래 사실 정보를 이관하는 등 관련 정보 시스템의 기능을 보완하고, 수의계약 개시일에 공사의 주택을 매입 또는 임대차하는 경우에는 「취업규칙」상 허용된 수의계약인지 여부를 담당자가 확인하여 승인할 수 있도록 관련 정보시스템의 기능을 개선하시기 바라며(개선),

③ 공사와의 거래 사실 신고를 누락하여 「취업규칙」을 위반하는 사례가 발생하지 않도록 거래신고 대상 및 전매제한 관련 규정을 전 지역본부에 전파하여 주시기 바랍니다(통보).